

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5099/2545

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
นาย ประเทือง สุขแล้ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

การลงโทษจำเลยที่กระทำความผิดหลายกรรมและให้เรียงกระทงลงโทษนั้น
มิได้มีกฎหมายบัญญัติให้แยกลดโทษแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงรวมโทษภายหลัง การ
ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รวมโทษที่วางแต่ละกระทงแล้วลดโทษให้ จึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และริบหลอด
กาแฟของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 5 ปี ฐานจำหน่ายเมทแอม

มเฟตامينจำคุก 5 ปี รวมจำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 5 ปี रिบหลอดกาแพะของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าการกระทำของจำเลยตามฟ้องเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือไม่เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตامينอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 5 เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำเลยได้จำหน่ายเมทแอมเฟตامينดังกล่าวจำนวน 1 เม็ด ให้แก่สายลับของเจ้าพนักงานตำรวจในราคา 100 บาท ภายหลังจากที่จำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตامينให้แก่สายลับไปแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจยังตรวจค้นและยึดได้เมทแอมเฟตامينที่เหลือจากการจำหน่ายที่จำเลยอีก 4 เม็ด ดังนั้น แม้เมทแอมเฟตامينที่จำเลยจำหน่ายให้แก่สายลับจะเป็นส่วนหนึ่งของเมทแอมเฟตامينที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายก็ตาม แต่การมีเมทแอมเฟตامينไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และการจำหน่ายเมทแอมเฟตامينมีลักษณะของการกระทำต่างกัน เป็นการกระทำต่างชั้นตอนกัน สามารถแยกการกระทำแต่ละอย่างต่างหากจากกันได้ การที่จำเลยมีเมทแอมเฟตامينไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำนวน 5 เม็ด ก็เป็นการกระทำความผิดกรรมหนึ่ง เมื่อจำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตامينจำนวน 1 เม็ด ให้แก่สายลับก็เป็นการกระทำความผิดกรรมหนึ่ง ทั้งโจทก์ได้บรรยายฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดต่างกรรมกันไว้แจ้งชัดแล้ว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดสองกรรม มิใช่เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย

หลายบทส่วนที่จำเลยฎีกาว่า ศาลล่างทั้งสองควรจะลดโทษแต่ละกรรมก่อนแล้วจึงค่อยรวมโทษที่ลงแก่จำเลยซึ่งจะเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่านั้น ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่าการลงโทษจำเลยที่กระทำความผิดหลายกรรมและให้เรียงกระทงลงโทษนั้น มิได้มีกฎหมายบัญญัติให้แยกลดโทษแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงรวมโทษภายหลัง การที่ศาลล่างทั้งสองรวมโทษที่วางแต่ละกระทงแล้วจึงลดโทษให้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ได้มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2544 มาตรา 8 และมาตรา 19 ยกเลิกความในมาตรา 15 และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และใช้ข้อความใหม่แทนโดยในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มาตรา 15 วรรคสาม(2) ที่แก้ไขใหม่บัญญัติว่า แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีนมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวน 15 หน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย แตกต่างจากกฎหมายเดิมในมาตรา 15 วรรคสอง ที่กำหนดเฉพาะปริมาณที่คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป เท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าจะมีจำนวนหน่วยการใช้หรือน้ำหนักสุทธิมากน้อยเพียงใด ดังนั้น เจื่อนไขที่เป็นองค์ประกอบความผิดดังกล่าวตามกฎหมายเดิมเป็นคุณมากกว่ากฎหมายที่แก้ไขใหม่จึงต้องใช้กฎหมายเดิมในส่วนที่เป็นบทความผิดบังคับแก่จำเลย ส่วนในความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนทั้งกฎหมายเดิมและกฎหมายที่แก้ไขใหม่ในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง คงใช้ข้อความทำนองเดียวกัน จึงต้องใช้กฎหมายเดิมบังคับสำหรับคดีที่จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำนวน 5 เม็ด น้ำหนัก 0.450 กรัม และจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวน 1 เม็ด น้ำหนักไม่ปรากฏชัดโดยไม่ปรากฏว่าเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้เท่าใด การกระทำทั้งสองกรรมต่างเป็นความผิดตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง

ที่แก้ไขใหม่มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแตกต่างจากมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ตามกฎหมายเดิมที่มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท ดังนั้น กรณีโทษจำคุกตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่เป็นคุณมากกว่า จึงต้องใช้กฎหมายที่แก้ไขใหม่ในส่วนที่เป็นคุณบังคับแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาจึงมีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขโดยปรับบทกฎหมายให้ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไขโทษเสียใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทกฎหมายที่แก้ไขใหม่ได้ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสองประกอบมาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 66 วรรคหนึ่ง (ที่แก้ไขใหม่) ให้จำคุกกระหนงละ4 ปี รวม 2 กระหนง จำคุก 8 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คงจำคุก 4 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์-พีรพล จันทรสว่าง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาว่าการกระทำผิดหลายกระทงซึ่งจะต้องมีการลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เป็นเรื่องที่โต้เถียงกันว่าจะต้องลดโทษจำคุกแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงค่อยนับรวมโทษทุกกระทงหรือว่าให้รวมโทษทุกกระทงก่อนแล้วจึงค่อยลดโทษให้ ก่อนหน้านี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2144/2544 วินิจฉัยว่า เมื่อจำเลยกระทำความผิดหลายกระทงจะต้องลดโทษให้แต่ละกระทงก่อนโดยเฉพาะโทษจำคุก เพราะว่าการนับโทษจำคุกเป็นเดือนต้องนับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน แต่การนับโทษจำคุกเป็นปีต้องนับตามปฏิทินราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 วรรคสอง คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนั้นจึงอ้างว่า หากรวมโทษจำคุกเป็นเดือน เช่น 12 เดือน จำเลยย่อมได้รับโทษจำคุกเพียง 360 วัน แต่ถ้ารวมโทษเป็น 1 ปี จะได้รับโทษจำคุก 365 วันตามปีปฏิทิน การรวมโทษจำเลยก่อนลดย่อมเป็นผลร้ายแก่จำเลยมากกว่า หากพิจารณาตามเหตุผลในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2144/2544 ดังกล่าว การนำโทษระหว่างเป็นปีกับเป็นเดือนซึ่งให้ผลที่ต่างกัน จึงเอาผลที่ต่างกันนั้นมาเป็นเหตุผลว่า จะต้องลดโทษให้จำเลยทุกกระทงก่อน แต่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5099/2545(ประชุมใหญ่)นี้ วินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมายโดยตรงว่า เรื่องของการลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 นั้น ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติให้แยกลดโทษแต่ละกระทงก่อน ดังนั้น การที่ศาลรวมโทษที่วางแต่ละกระทงแล้วลดโทษให้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5099/2545(ประชุมใหญ่) นี้ ก็ไม่ได้ตอบปัญหาว่า ถ้าศาลจะลดโทษแต่ละกระทงก่อนแล้วค่อยรวมโทษจะทำได้หรือไม่ ด้วยความเคารพในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2144/2544 ผู้เขียนเห็นว่า การลดโทษให้จำเลยคงมีแต่เฉพาะการลดโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นที่มีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 52 และ 53 กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนการลดโทษอื่นไม่ว่าเป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้จึงควรจะต้องคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ เช่น จำคุก 1 ปี เมื่อลดโทษกึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นจำคุกครึ่งปีหรือ 0.5 ปี ดังนั้น ไม่ว่าจะรวมก่อนลดหรือลดก่อนรวม ผลที่ออกมาควรเท่ากัน ดังนั้น การวางหลัก

กฎหมายตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5099/2545(ประชุมใหญ่) จึงถูกต้องแล้ว พร
เพชร วิชิตชลชัย